

QUY ĐỊNH

Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Kèm theo Quyết định số: 24 /2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi trên đất Nhà nước thu hồi; người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường cây trồng, vật nuôi

- Việc bồi thường, hỗ trợ trên nguyên tắc thống kê thực tế số lượng cây, khóm cây, diện tích cây trồng; diện tích có nuôi trồng thủy sản; số lượng vật nuôi di dời trên diện tích đất bị thu hồi tại thời điểm thống kê, kiểm đếm.
- Không bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi đối với các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2024.

Điều 4. Nội dung và phương pháp tính

- Ban hành đơn giá bồi thường và cách xác định mức bồi thường một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Bảng đơn giá được xác định trên cơ sở có tác động của khoa học kỹ thuật vào sản xuất (*mật độ, giống, vật tư, chăm sóc*) theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Đối với cây trồng hàng năm mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1, Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.
- Đối với cây lâu năm mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp chưa có cơ sở để xác định được tuổi và chu kỳ thu hoạch của cây thì mức bồi thường được xác định bằng đo kích thước thực tế theo giai đoạn sinh trưởng của cây (*đường kính thân*) và kiểm đếm theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
 - Đối với vườn cây trồng chuyên canh (*chỉ trồng 01 loại cây*) được áp dụng theo đơn giá và đồng thời phải đảm bảo đúng mật độ quy định. Trường

hợp mật độ cây trồng thực tế thấp hơn hoặc bằng mật độ theo quy định thì mức bồi thường được tính theo số lượng cây trồng thực tế nhân (x) với đơn giá một cây tương ứng; Trường hợp trồng vượt mật độ theo quy định thì số cây vượt quá mật độ quy định được bồi thường bằng 30% đơn giá của cây cùng loại.

b) Đối với vườn tạp, xác định cây trồng chính và cây trồng phụ. Cây trồng chính là cây sẽ cho giá trị thu nhập lớn nhất hoặc cây có thời gian cho thu hoạch dài nhất trên diện tích canh tác đó. Mật độ cây trồng trong vườn chỉ được tính theo mật độ quy định của cây trồng chính. Mức bồi thường đối với cây trồng chính được tính theo quy định. Nếu mật độ cây trồng chính trong vườn cao hơn mật độ quy định thì số cây trồng chính vượt mật độ và toàn bộ số cây trồng phụ được bồi thường bằng 30% đơn giá của cây cùng loại. Nếu mật độ cây trồng chính trong vườn thấp hơn mật độ quy định thì số cây trồng phụ bổ khuyết cho phần mật độ còn thiếu của cây trồng chính để đạt mật độ theo quy định thì được bồi thường bằng 100% đơn giá của cây cùng loại, số cây còn lại được bồi thường bằng 30% đơn giá của cây cùng loại.

c) Đối với những cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác (*do Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định*) thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại nhưng mức tối đa không quá 40% mức bồi thường của cây trồng cùng loại.

d) Cây trồng trên đất xây dựng trụ sở của cơ quan, tổ chức sự nghiệp thì không được bồi thường.

e) Đối với các loại cây ngắn ngày trồng xen dưới tán cây ăn quả, cây lâu năm, mức bồi thường bằng diện tích trồng nhân (x) với đơn giá từng loại cây trồng tương ứng.

4. Bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản

a) Đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất 100% diện tích mà gây thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại theo quy định, mức bồi thường không bao gồm giá trị đầu tư ao hồ.

b) Đối với đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi từ 30% diện tích trở lên, gây thiệt hại cho phần diện tích nuôi trồng thủy sản còn lại thì được bồi thường; mức bồi thường bằng 50% mức bồi thường theo quy định.

c) Đối với đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi dưới 30% diện tích, gây thiệt hại cho phần diện tích nuôi trồng thủy sản còn lại thì được bồi thường. Diện tích bồi thường bằng 50% diện tích còn lại; mức bồi thường bằng 50% mức bồi thường theo quy định.

d) Vật nuôi là thủy sản trên đất nuôi trồng thủy sản của cơ quan, tổ chức sự nghiệp thì không được bồi thường.

5. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản chưa có trong quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khảo sát thực tế tại địa phương hoặc áp dụng các loại cây trồng vật nuôi là thủy sản tương tự trong Bảng đơn giá để xây dựng đơn giá bồi

thường đảm bảo theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2024, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

6. Hỗ trợ di dời vật nuôi

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định chi phí di dời vật nuôi thực tế đối với từng dự án cụ thể và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Chi phí di dời gồm chi phí thuê nhân công bốc dỡ, phương tiện vận chuyển vật nuôi và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến vận chuyển, di dời vật nuôi. Mức hỗ trợ di dời vật nuôi bằng 100% chi phí di dời thực tế.

7. Khi giá các loại cây trồng vật nuôi có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với đơn giá bồi thường tại Quy định này, giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

8. Hỗ trợ lỗ vụ

Đối với cây trồng hàng năm, tại thời điểm thu hồi đất mà trên đất thu hồi không có cây trồng, nhưng người có đất đã chuẩn bị vật tư sản xuất và phải ngừng sản xuất vì có thông báo thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ lỗ vụ cho từng dự án cụ thể để đảm bảo ổn định sản xuất. Mức hỗ trợ không quá 100% mức bồi thường theo cây trồng chính./.